

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033995-16.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
RECORRIDO: THIAGO MONTEBELLER COSTA
ADVOGADO(A): DILSON CARVALHO JUNIOR (OAB ES025260)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5033995-16.2024.4.02.5001 **500003599327 .V2**

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033995-16.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
RECORRIDO: THIAGO MONTEBELLER COSTA

RELATÓRIO

O FNDE interpõe recurso de medida cautelar em razão de decisão interlocutória proferida pelo juízo do 2ª Juizado Especial Federal de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária nº 50259043420244025001. Inicialmente, sustenta sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que é necessária a análise de condições específicas para se obter a vantagem perseguida pelo autor, e que isso não está na seara do FIES que não possui qualquer ingerência no deferimento ou não de tal vantagem. Requer a suspensão da liminar e ao final a sua revogação.

Sem contrarrazões.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5033995-16.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5033995-16.2024.4.02.5001 **500003473555 .V2**